



OFÍCIO N° 004/2026 - Poço de José de Moura - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

ASSUNTO: cobrança indevida sobre enquadramento tarifário incorreto

Unidade consumidora: 1182319-2

O município de Poço de José de Moura-PB, inscrito no CNPJ N°: 01.615.784/0001-25, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Raimundo Alves da Costa, nº:26 – Bairro: Centro, neste ato representado pela Prefeita Constitucional Laís Raquel Dantas de Oliveira, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, requerer o que se segue:

1. DOS FATOS E DOS DIREITOS

1. Primeiramente, resta evidente a nulidade do laudo de vistoria técnica emitido pela concessionária, uma vez que esta se limitou a alegar genericamente que a carga instalada "não é exclusiva de água, esgoto e saneamento", omitindo-se completamente do dever de descrever, quantificar ou identificar quais seriam as supostas cargas de natureza diversa presentes na unidade consumidora.
2. Ademais, a alegação de que a unidade consumidora alimenta tomadas, ilustrada pela concessionária apenas com a foto do interior de um quadro elétrico, não constitui argumento idôneo para afastar o enquadramento.
3. Isto porque a presença de tomadas de uso geral (TUGs) no interior de painéis elétricos e salas de comando é requisito técnico indispensável para a operação, calibração, instrumentação e manutenção das próprias instalações de saneamento, servindo estritamente ao suporte da atividade principal da unidade.
4. Portanto, visto que tais circuitos terminais são cargas auxiliares e essenciais ao funcionamento do sistema de saneamento básico, a mera existência de tomadas não desnatura a destinação exclusiva da infraestrutura e nem afasta o direito ao benefício tarifário pleiteado.
5. Contudo, a mera invocação genérica de critérios restritivos e sem lastro técnico descritivo por parte da concessionária viola o dever de fundamentação das decisões e o direito à informação do consumidor, previstos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

6. Desse modo, visto que a energia elétrica consumida atende estritamente a finalidades vinculadas ao saneamento básico, torna-se indevida e sem amparo regulatório a manutenção da cobrança sob a classificação atual.
7. Por fim, em razão desse enquadramento incorreto e da recusa injustificada da distribuidora em aplicar a tarifa setorial adequada, resta evidente o direito do consumidor à devolução em dobro dos valores pagos a maior, conforme determina a regulação vigente.

2. DOS PEDIDOS

8. Diante do exposto, requer que a Concessionária:
- (a) Proceda com a correção do enquadramento tarifário da mesma em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa N° 1.000/2021 da ANEEL.
 - (b) Efetue a devolução de todos os valores cobrados a maior, referente aos últimos 10 (dez) anos. Conforme o Despacho N° 2.006 da ANEEL de 08 de julho de 2024, observando o prazo prescricional de 10 anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.
 - (c) Devolva os valores cobrados a maior em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês calculados *pro rata die*, conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa N° 1.000/2021 da ANEEL.
 - (d) Apresente os argumentos e as provas (comprovações) para não enquadramento (fotos, carga instalada etc).
 - (e) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN N° 1.000/2021 da ANEEL, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio de e-mail.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município